Hinweise für die Prüfung

So arbeitet das Geschäft (Stand der Website am 21.10.2026)

- **Leistungen:** Pferde-Shootings (Pakete „Schritt“ 199 €, „Trab“ 349 €, „Galopp“ 549 €), Spezial-Shootings, Stalltage (89 € pro Pferd), Turnierfotografie (15–25 € pro Bild, Paket 59 €), Hochzeiten (Halbtag 1.490 €, Ganztag 2.490 €), Paar- und After-Wedding-Shootings, Alben, Prints und Wandbilder, Fotos für Betriebe der Pferdebranche (Preise ab 250 €). Keine Tierfotografie außer Pferden.
- **Kein Online-Shop, keine Online-Zahlung.** WooCommerce ist abgeschaltet. Auf der Website gibt es nur Informationen, ein Kontaktformular und WhatsApp-Links. Gebucht wird per Anfrage (Formular, E-Mail, WhatsApp, Telefon); der Fotograf bestätigt Termin und Preis in Textform.
- **Bezahlung persönlich:** bar oder per Überweisung, in der Regel beim Termin. Hochzeiten: 30 % Anzahlung nach Vertragsschluss, Rest 4 Wochen vorher.
- **Hochzeiten** werden nur nach einem persönlichen Vorgespräch gebucht; der Vertrag wird danach per E-Mail verschickt und unterschrieben zurückgesandt (kein Fernabsatzvertrag nach BGH, Urteil vom 27.02.2018, XI ZR 160/17).
- **Kundengalerien:** Fertige Bilder werden auf ruidodat.com in einer passwortgeschützten Galerie bereitgestellt (Download einzeln oder als ZIP). Originale liegen auf dem Webserver außerhalb des öffentlichen Verzeichnisses; Galerien laufen standardmäßig nach 12 Monaten ab.
- **Keine Tracking-, Analyse- oder Werbedienste.** Schriften und Videos liegen auf dem eigenen Server. Die geprüften Seiten laden keine Inhalte von fremden Servern.

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Entwurf vom 06.10.2026

Thema	Änderung
Shop und Zahlung	Online-Bestellprozess, PayPal, Vorkasse und Germanized-Kontrollkästchen entfallen. Vertragsschluss per Anfrage und Bestätigung in Textform (AGB § 2).
Online-Widerrufsfunktion (§ 356a BGB)	Seite „Vertrag widerrufen“ entfernt, da keine Verträge mehr über eine Online-Benutzeroberfläche geschlossen werden. Pflichtsatz aus der Belehrung gestrichen. **Bitte prüfen.**
Gutscheine	Werden derzeit nicht angeboten; Abschnitt gestrichen.
Turnierfotos	Kein Online-Verkauf mehr; Bestellung vor Ort oder per Nachricht, Lieferung der Dateien nach Zahlung.

Storno Shootings	Bisherige Regel (Erstattung abzüglich 40 € bei Vorkasse) passt nicht mehr, weil vorab nichts gezahlt wird. Neuer Vorschlag in AGB (Dokument 04) § 6 Abs. 1: kostenfrei bis 48 Stunden vorher, danach 50 %.
Kundengalerien	Neu in Datenschutzerklärung (Dokument 03, Abschnitt 9) und AGB (Dokument 04, § 8).
Hunde und andere Tiere	Nicht mehr im Angebot; Texte auf Pferde beschränkt.
Black-Background-Studio auf dem Hof	Neues Angebot (149 €): Kunden kommen mit Pferd und Anhänger. Neu: AGB (Dokument 04) § 5 Abs. 5, Hinweis in der Buchungsbestätigung (Dokument 06).
Bilder in sozialen Netzwerken	Neu: AGB (Dokument 04) § 12 Abs. 5–6, freiwillige Einwilligung in der Buchungsbestätigung (Dokument 06), Ergänzung Datenschutzerklärung (Dokument 03, Abschnitt Fotos).

Offene Fragen an die Prüfung

Nr.	Thema	Frage
1	Widerrufsrecht Shootings	Shootings werden per E-Mail/WhatsApp mit festem Termin gebucht. Greift die Ausnahme für Freizeit-Dienstleistungen mit spezifischem Termin (§ 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB, vgl. EuGH C-96/21)? Der Entwurf gewährt vorsichtshalber ein Widerrufsrecht mit Erlöschen nach § 356 Abs. 4 BGB (Zustimmung in der Buchungsbestätigung, Dokument 06).
2	Widerrufsbutton	Ist die Online-Widerrufsfunktion (§ 356a BGB) entbehrlich, wenn auf der Website nur ein Kontaktformular besteht und Verträge per E-Mail/WhatsApp geschlossen werden?
3	Cookie „rd_world“	Speichert 30 Tage, ob der Besucher im Bereich Pferde oder Hochzeit war (gleiches Menü auf allen Seiten). Technisch notwendig nach § 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG oder einwilligungspflichtig? Alternative: Cookie entfernen.
4	Hosting Bluehost	Newfold Digital Inc. (USA): Auftragsverarbeitungsvertrag vorhanden? Grundlage des Drittlandtransfers (EU-U.S. Data Privacy Framework oder Standardvertragsklauseln)? Speicherdauer der Server-Logfiles?
5	Jetpack	Aktiv: Kontaktformular, Login-Schutz (Protect, Account Protection), Backup und Aktivitätsprotokoll, Anmeldung über WordPress.com (nur Admin). Backups enthalten die Datenbank (Kontaktanfragen, Galerie-Daten) bei Automattic Inc. (USA). AVV und Transfergrundlage prüfen.

6	KI-Plugins	Die Plugins „KI“ und „AI Provider for Anthropic“ sowie das Jetpack-Modul „AI“ sind aktiv. Sie werden nur im Admin-Bereich genutzt und verarbeiten keine Besucherdaten. Muss das erwähnt werden? Sonst deaktivieren.
7	Storno Shootings	Ist eine Pauschale von 50 % bei Absage unter 48 Stunden angemessen (§ 309 Nr. 5 BGB)? Hochzeit: Staffel 30 / 50 / 80 % wie bisher.
8	Fotos im Portfolio und bei Turnieren	Erkennbare Reiter/innen und Familien auf der Website: Einwilligung nach § 22 KUG / Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO einholen (Vorlage: Dokument 08). Turniere: Information der Teilnehmenden über Ausschreibung und Aushang ausreichend?
9	Verträge mit Betrieben	Fotos für Hufschmiede, Trainer, Sattler usw. sind meist B2B. Reicht die Unternehmerklausel in AGB (Dokument 04) § 1 Abs. 3, oder gesonderte Bedingungen?
10	Steuerliche Erfassung	Die Website nennt § 19 UStG. Steuerliche Erfassung beim Finanzamt und ggf. Gewerbeanmeldung müssen vorliegen.
11	Eigenwerbung auf Instagram/Facebook	(a) Reicht für Bilder ohne erkennbare Personen (Pferd allein, oft auf dem Grundstück des Kunden) die Widerspruchslösung in AGB § 12 Abs. 5, oder ist eine Zustimmung nötig? (b) Genügt eine Einwilligung per E-Mail- oder WhatsApp-Antwort als Nachweis (Art. 7 Abs. 1 DSGVO, § 22 KUG)? (c) Ist der Hinweis auf Meta in der Datenschutzerklärung ausreichend?
12	Fremde Pferde auf dem eigenen Hof	Kunden bringen ihr Pferd zum Studio in der Halle. Reichen AGB § 5 Abs. 3 und 5 (Tierhalterhaftung beim Kunden, Impfnachweis) zusammen mit der Haftungsregel in § 13? Deckt die Betriebs- bzw. Berufshaftpflicht des Fotografen Schäden an fremden Pferden auf dem Hof (Obhuts- bzw. Tätigkeitsschäden) und die Verkehrssicherungspflicht für Halle, Wege und Anhänger-Parkplatz? Muss der Hofeigentümer zustimmen bzw. ist die gewerbliche Nutzung der Halle baurechtlich oder versicherungsseitig gedeckt?